

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 지방상수도 미납 수도요금 체납관리 강화 및 협약조건 개선

소 관 부 서 ○○○○○지사, ●●●지사

조 치 부 서 ○○○○○지사, ●●●지사, ◇◇◇◇수도지원센터, ◆◆◆◆처

내 용

1. 업무개요

지방상수도에 대한 전문적인 관리로 상수도 경영을 합리화 하고, 시설 운영 및 개선, 유수율 제고를 통한 수자원의 효율적 이용을 도모하고자 ○○○○○지사는 ■■■시와 「지방상수도 운영효율화사업 실시협약」(이하 “■■■시 위수탁협약”라 한다.)을 체결하여 지방상수도 운영관리와 시설개선 업무를 수행하고 있으며, ●●●지사는 □□시와 「□□시 지방상수도 기존시설 효율화사업 위수탁 실시협약」(이하 “□□시 위수탁협약”라 한다.)을 체결하여 지방상수도 운영관리와 시설개선 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「■■■시 상수도 급수 조례」 제52조의2에 따르면 미납된 수도요금 및 수수료 등 채권의 소멸시효는 「민법」 제163조에 따라 3년으로 하며, 「■■■시 지방상수도

관리혁신사업 실시협약서」 제41조에 따르면 체납액이 발생할 경우 공동으로 단수, 징수유예, 감면, 결손 등 조치를 취하고, 행정처분이 필요할 경우 K-water는 ■■시에 요청하여야 하며, 최종 대손상각 처리된 금액의 50%는 K-water가 부담하도록 정하고 있다.

□□시 위수탁협약 제38조제2항은 운영개시일 이후 발생한 상수도과 하수도, 지하수 체납액에 대해서는 “사장”(K-water)이 부담하는 것을 원칙으로 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) ○○○○○지사

감사일 기준 ○○○○○지사 수도요금 체납액은 472,476,950원(4,638전)이며, 이는 2009년 7월부터 2020년 6월까지 11년간 체납으로 결손처리한 236,460,510원보다 많은 수준이다. 앞으로 체납금 회수가 이루어지지 않을 경우 ■■시 위수탁협약에 따라 결손액의 50%는 K-water가 부담해야 한다.

○○○○○지사는 체납 해소를 위해 방문 또는 유선을 통해 납부를 독촉해 왔으며, 일부 체납자에 대해서는 ■■시에 단수를 요청하여 단수를 실시하였는데 「■■시 상수도 급수조례」에 따른 급수정지처분 사유에 해당되는 수용가의 일부만 단수처리한 것으로 확인되었으며 최근 3년간 조례에서 정한 기준에 따라 단수처리한 현황은 저조한 수준이다.

특히, 감사일 기준 5백만원 이상 고액체납자에 대해 독촉 외 단수, 압류 등 시효중단 노력과 적극적인 체납 해소를 위한 노력은 미흡한 것으로 나타났다.

한편 납부계획서에는 미납금액과 납부예정 날짜별 금액이 기재되므로 이를

채납수용가에게 징구할 경우 이는 채무액을 인정한 효력이 있으므로 「민법」 제 168조에 따른 소멸시효 중단사유 중 “승인”에 해당된다. 특히 납부계획서 징구는 압류와 같이 시간과 비용이 소요되는 조치와 달리 손쉬운 시효중단 절차임에도 감사를 진행한 결과 단순히 독촉 수단으로만 인식하여 시효중단의 법적 효과를 인식하지 못하고 있었다. 특히 납부계획서를 받은 채납자의 채납액에 대해서는 납부확인서를 받은 날로부터 시효가 다시 진행되므로 추후 결손처리 대상에서 제외하는 등 관리가 필요해 보인다.

2) ●●●지사

□□시 위수탁협약서 제7조(“사장”에 의해 제공되는 주요업무의 범위) 및 별표 3(“사장”에 의해 제공되는 주요업무의 범위), 별표4(“사장”이 운영 관리하는 대상시설)에 따라 K-water가 □□시로부터 수탁받아 관리하는 시설은 정수장 및 취수장, 배수지, 가압장 및 급·배수관로, 급수전 등으로 상수도 시설이다. 다만 별표3에 따라 수도요금은 상수도요금과 함께 하수도, 지하수 요금까지 K-water가 수납을 대행하도록 정하고 있다. 그러나 □□시 위수탁협약에 따라 K-water는 요금 수납 행을 넘어 하수도와 지하수 요금으로 발생한 채납액까지 부담하도록 정하고 있다. 실제 수탁 대상 사업이 아닌 업무의 요금 채납액까지 부담하게 되어 부당하다.

또한 K-water가 수탁 운영하는 다른 지방상수도 수탁사업장과 달리 □□시는 K-water가 채납액 전액을 부담하도록 정하고 있으며.(□□시 위수탁협약서 제 38조) 협약서(재무시트)에 따라 채납에 따른 대손상각비를 30년간 207백만원 반영하고 있다. 이로 인해 □□시는 채납 손실에 따른 위험을 207백만원 이내에서만 부담하면 되고, 채납액 징수에 큰 노력을 기울이지 않아도 추가 손실을 피할 수

있는 반면, K-water는 30년간 207백만원을 초과하는 채납액 전액에 대한 무한 책임을 부담해야 한다. 따라서 ●●●지사는 수탁사업 재무건전성을 유지하기 위해서는 30년간 채납 결손액을 207백만원 범위 내에서 운영하여야 할 필요가 있다. 그러나 감사일 기준 채납액이 410,099,690원으로 향후 채납요금 회수가 충분히 이루어지지 않을 경우 채납결손액 보전 예산 207백만원을 초과할 것으로 우려된다. 협약 종료시기가 2035년이므로 전체 30년 중 12년이 남은 상황에서 소멸시효기간(3년)이 도과하여(2021.5월 이전 채납분) 시효로 이미 소멸된 채납금액이 103,228,480원이다. 채납결손액 보전을 위한 예산의 50%를 소진한 상황에서 적정 채권관리가 이루어지지 않을 경우 K-water가 손실을 부담할 위험이 크다.

시효로 채권이 소멸되면 채권 회수를 위한 압류 등 법적조치를 취할 수 없게 되고, 채납자의 자진 납부를 기대할 수밖에 없어 사실상 회수를 기대하기 어려운 상황에 이르게 된다. 따라서 ●●●지사는 보다 적극적인 회수노력을 통해 회수하는 것이 가장 중요하며, 예비적으로 시효중단 조치를 통해 채권회수 기간(기회)을 연장할 필요도 크다. 그러나 감사결과 협약기간인 2006년부터 감사일 현재까지 시효중단을 위한 채권관리 노력은 총 4회에 불과하는 등 시효중단 노력이 부족한 실정이다.

민법에서 인정하는 시효중단 사유 중 “승인”은 채무자가 자신의 채무액을 인정하는 행위로 특별한 법적 절차나 방식을 요구하지 않는다. 따라서 채무자로부터 연체금액이 기재된 납부계획서를 받으면 이는 채무를 승인한 것이 되어 시효가 새롭게 진행된다. 즉 압류·가압류 등의 법적 조치와 비교할 때 손쉽게 시효를 중단할 수 있다. ●●●지사에서도 이러한 방법을 활용하여 보다 적극적인 채권관리

노력이 필요해 보인다.

관련부서 의견 ○○○○○지사는 코로나 기간인 `21~`22년 ■■■시 요청에 따라 단수 요청 등 행정처분의 유예 요청이 있었으며, `23년은 ■■■시에서 요청한 건 중 일부에 한해 단수 조치를 취하였고, 채권 확보를 위한 압류에는 소극적이었다고 답하였다. ●●●지사는 채납자 납부독려 등 수용가 관리와 더불어 시효로 소멸될 채납액에 대한 별도 관리계획을 수립하여 미납금 회수를 위해 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

- ① ○○○○○지사장, ●●●지사장은 채납액에 대한 시효중단 및 단수 조치 등 채납액에 대한 채권관리를 적극적으로 수행하고, 시효기간이 임박한 채권의 채납자에게는 납부계획서를 징구하는 방안을 활용하여 시효중단 조치를 취하시기 바랍니다. (통보)
- ② ◇◇◇◇수도지원센터장은 향후 □□시 위수탁협약 변경 시 채납액 결손부담 비율을 조정하거나 채납결손액 사업비 인상 반영, 하수도·지하수 결손금 부담 제외 등 사업 재무여건상 불리한 조건을 개선하기 위하여 적극적으로 협의하시기 바랍니다. (통보)
- ③ ◆◆◆◆처장은 미납된 수도요금의 단기간(3년) 내 소멸되지 않고 지속적으로 채권회수 노력을 기울일 수 있도록 시효중단 사유로 납부계획서를 채무자로부터 받을 수 있음을 안내하고, 시효가 중단된 채납액은 대손상각(결손) 처리 대상에서 제외하도록 안내하시기 바랍니다. (통보)